

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 1er rabia I 1427 – 31 mars 2006

149^{ème} année

N° 26

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Détachement d'un magistrat.....	715
Nomination d'un analyste en chef.....	715

Premier Ministère

Décret n° 2006-855 du 25 mars 2006, relatif à l'augmentation du montant de la pension attribuée aux résistants.....	715
Arrêté du Premier ministre du 27 mars 2006, portant ouverture de l'épreuve d'évaluation pour l'accès à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal.....	716

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2006-856 du 27 mars 2006, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran, relatif à la suppression du visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et spéciaux.....	716
Décret n° 2006-857 du 27 mars 2006, portant ratification d'une convention consulaire entre la République Tunisienne et la République du Yémen.....	717
Décret n° 2006-858 du 27 mars 2006, portant ratification d'un protocole de coopération dans le domaine de l'administration de la justice entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen.....	717
Décret n° 2006-859 du 27 mars 2006, portant ratification d'un accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie dans les domaines des mines et de la géologie.....	717

Décret n° 2006-860 du 27 mars 2006 , portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérative du Brésil.....	717
Décret n° 2006-861 du 27 mars 2006 , portant ratification des statuts de l'institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI).....	717
Nomination de directeurs adjoints.....	718
Nomination de chefs de division.....	718
Ministère des Finances	
Décret n° 2006-870 du 23 mars 2006 , modifiant et complétant le décret n° 2003-2053 du 6 octobre 2003, fixant les conditions et modalités de bénéfice des interventions du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information.....	718
Décret n° 2006-871 du 27 mars 2006 , portant ratification de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis sur le marché financier de l'Euro objet des accords conclus le 22 juin 2005 entre la Banque Centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers.....	719
Décret n° 2006-872 du 27 mars 2006 , portant réduction des droits de douane dus à l'importation du sucre.....	719
Décret n° 2006-873 du 27 mars 2006 , relatif aux conditions d'application des dispositions du premier chapitre du titre 5 du code des assurances pour les utilisateurs des véhicules terrestres à moteur non immatriculés dans l'une des séries d'immatriculation en usage en Tunisie ainsi que les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs de l'existence du contrat d'assurance.....	719
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2006-874 du 23 mars 2006 , portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de deux parcelles de terre agricole sises à Dehmani, gouvernorat du Kef, et nécessaires à la construction d'une station de pompage et d'une station d'épuration des eaux usées.....	720
Liste de promotion au grade de conseiller rapporteur au titre de l'année 2005.....	721
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Nomination d'un directeur général.....	721
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 23 mars 2006, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal (spécialité production agricole) à l'école supérieure d'agriculture du Kef.....	721
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 23 mars 2006, portant création d'une unité de traitement des déchets dangereux et de centres de réception, de stockage et de transfert.....	724
Nomination des membres du conseil national de lutte contre la désertification.....	724
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Décret n° 2006-876 du 23 mars 2006 , portant autorisation de la construction, de la pose et de l'exploitation du pipeline de transport de condensat « Nakta-Skhira ».....	725
Nomination d'un directeur.....	739
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination de chefs de service.....	739
Ministère du Transport	
Nomination d'un chef de service.....	739
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Arrêté de la ministre des affaires de la femme ,de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 23 mars 2006, fixant les critères d'éligibilité au statut d'unité de recherche dans les établissements et les entreprises publics relevant du ministère de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.....	739

Ministère de la Santé Publique	
Nomination de chefs de service hospitalier.....	741
Nomination de chefs de service.....	741
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Nomination des membres du conseil consultatif du centre de défense et d'intégration sociales de Mellassine.....	741
Ministère de l'Education et de la Formation	
Décret n° 2006-886 du 23 mars 2006 , modifiant le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur.....	741
Décret n° 2006-887 du 23 mars 2006 , modifiant et complétant le décret n° 2000-306 du 31 janvier 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçants dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur et les niveaux de rémunération....	742
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Décret n° 2006-888 du 23 mars 2006 , relatif aux services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur.....	743
Nomination de directeurs d'institut supérieur.....	744
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A)..	744

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DETACHEMENT

Par décret n° 2006-853 du 27 mars 2006.

Madame Mehrezia Zeïneb Ben Ayed épouse Kilani, magistrat de troisième grade, est détachée auprès de la Présidence de la République pour une période de cinq ans à compter du 13 mars 2006.

NOMINATION

Par décret n° 2006-854 du 27 mars 2006.

Madame Nabila Aloui épouse Mannai est nommée analyste en chef du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques à compter du 15 mars 2006.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2006-855 du 25 mars 2006, relatif à l'augmentation du montant de la pension attribuée aux résistants.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 74-9 du 9 mars 1974, fixant le régime des pensions attribuées aux résistants, telle qu'elle a été

modifiée par le décret-loi n° 80-8 du 27 août 1980, ratifié par la loi n° 80-67 du 10 novembre 1980 et la loi n° 87-44 du 2 août 1987,

Vu le décret n° 2002-1156 du 20 mai 2002, fixant le montant de la pension attribuée aux résistants,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est attribué, à compter du 20 mars 2006, une augmentation de la pension des résistants, conformément aux indications du tableau suivant:

Les bénéficiaires de l'augmentation	Le montant mensuel de l'augmentation à compter du 20 mars 2006
Les résistants	20 d
Les veuves des résistants	16 d

Art. 2. - Le Premier ministre, les ministres des finances et des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mars 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du Premier ministre du 27 mars 2006, portant ouverture de l'épreuve d'évaluation pour l'accès à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-49 du 24 janvier 1975, fixant l'organisation de la scolarité à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis,

Vu le décret n° 83-1005 du 26 octobre 1983, relatif aux organes de direction de l'institut national agronomique de Tunisie,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001,

Vu le décret n° 2001-1749 du 1er août 2001, portant organisation de la formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 18 décembre 2003, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du 16 juillet 2005,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 18 décembre 2003, portant ouverture de l'épreuve d'évaluation pour l'accès à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 16 juillet 2005, portant ouverture de l'épreuve d'évaluation pour l'accès à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal.

Arrête :

Article premier. - Pour l'accès à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal, une épreuve écrite d'évaluation est ouverte à l'intention des ingénieurs des travaux relevant des services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, conformément aux dispositions des arrêtés des 18 décembre 2003 et 16 juillet 2005 susvisés à l'institut national agronomique de Tunisie et à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis.

Art. 2. - Le nombre de places est fixé à 100 répartis comme suit :

- 40 places à l'institut national agronomique de Tunisie,
- 60 places à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis.

Art. 3. - Le déroulement de l'épreuve écrite d'évaluation aura lieu le 1er juillet 2006 et jours suivants aux institutions suivantes :

A- à l'institut national agronomique de Tunisie pour les spécialités agricoles suivantes :

- production végétale et environnement,
- économie agricole et agroalimentaire,
- génie rural, eaux et forêts,
- production animale,
- halieutique et aquaculture,
- phytiairie et protection des cultures,
- industries agroalimentaires.

B- à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis pour les spécialités suivantes :

- génie civil,
- génie électrique,
- génie hydraulique,
- génie industriel,
- informatique,
- génie mécanique,
- télécommunications,
- génie minier.

Art. 4. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 13 mai 2006.

Art. 5. - Le directeur de l'institut national agronomique de Tunisie et le directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Tunis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 mars 2006.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
--

Décret n° 2006-856 du 27 mars 2006, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran, relatif à la suppression du visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et spéciaux.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran relatif à la suppression du visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et spéciaux, conclu à Tunis le 19 décembre 2005.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran relatif à la suppression du visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et spéciaux, conclu à Tunis le 19 décembre 2005.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 mars 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-857 du 27 mars 2006, portant ratification d'une convention consulaire entre la République Tunisienne et la République du Yémen.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2006-9 du 23 février 2006, portant approbation de la convention consulaire conclue à Tunis le 17 juillet 1992 entre la République Tunisienne et la République du Yémen,

Vu la convention consulaire conclue à Tunis le 17 juillet 1992, entre la République Tunisienne et la République du Yémen.

Décrète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention consulaire conclue à Tunis le 17 juillet 1992 entre la République Tunisienne et la République du Yémen.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 mars 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-858 du 27 mars 2006, portant ratification d'un protocole de coopération dans le domaine de l'administration de la justice entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le protocole de coopération dans le domaine de l'administration de la justice entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen, conclu à Sanaa le 3 avril 2005.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, le protocole de coopération dans le domaine de l'administration de la justice entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen, conclu à Sanaa le 3 avril 2005.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 mars 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-859 du 27 mars 2006, portant ratification d'un accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie dans les domaines des mines et de la géologie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie dans les domaines des mines et de la géologie, conclu à Ankara le 1er février 2006.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie dans les domaines des mines et de la géologie, conclu à Ankara le 1er février 2006.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 mars 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-860 du 27 mars 2006, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérative du Brésil.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérative du Brésil, conclu à Brasilia le 16 janvier 2006.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérative du Brésil, conclu à Brasilia le 16 janvier 2006.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 mars 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-861 du 27 mars 2006, portant ratification des statuts de l'institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI).

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2006-8 du 23 février 2006, portant approbation des statuts de l'institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI), adoptés par l'organisation de la conférence islamique et signés par la République Tunisienne le 18 septembre 2001,

Vu les statuts de l'institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI), adoptés par l'organisation de la conférence islamique et signés par la République Tunisienne le 18 septembre 2001.

Décète :

Article premier. - Sont ratifiés, les statuts de l'institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI), adoptés par l'organisation de la conférence islamique et signés par la République Tunisienne le 18 septembre 2001.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 mars 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-862 du 25 mars 2006.

Monsieur Mohamed Chagraoui, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur adjoint au groupe d'études et des recherches chargé des droits de l'Homme au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2006-863 du 31 mars 2006.

Monsieur Ridha Barbria, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint des étrangers en Tunisie à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2006-864 du 25 mars 2006.

Monsieur Khaled El Fendri, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de la valise diplomatique à la direction du courrier et des télécommunications au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2006-865 du 25 mars 2006.

Madame Sarra Laâbidi née Chaâouani, conseiller des affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef de division de l'organisation internationale de la francophonie à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Afrique et l'union africaine au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2006-866 du 25 mars 2006.

Monsieur Khemaïs Mestiri, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de la commission économique pour l'Afrique à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Afrique et l'union africaine au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2006-867 du 25 mars 2006.

Monsieur Zayed Baccari, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division pays d'Amérique centrale à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie pacifique et les organisations régionales, américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2006-868 du 25 mars 2006.

Monsieur Rachid Saïdani, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de la traduction et de l'interprétariat arabe/autres langues (italien, allemand, espagnol, russe, chinois, japonais) à la

direction des affaires juridiques et de l'interprétariat au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2006-869 du 27 mars 2006.

Monsieur Béchir Saidi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division du courrier à la direction du courrier et des télécommunications au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2006-892 du 30 mars 2006.

Monsieur Ammar Reguia, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de l'ordonnancement et de la comptabilité à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2006-870 du 23 mars 2006, modifiant et complétant le décret n° 2003-2053 du 6 octobre 2003, fixant les conditions et modalités de bénéfice des interventions du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres des finances et des technologies de la communication,

Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 95-87 du 30 octobre 1995 et la loi n° 2005-104 du 19 décembre 2005 relative à l'extension du champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique tel que modifié et complété par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000 et la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999 et notamment ses articles 12, 13, 14, 19 et 20, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et la loi n° 2003-50 du 25 juin 2003 et la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006 et notamment son article 32,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, portant organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 2003-2053 du 6 octobre 2003, fixant les modalités de bénéfice des interventions du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information,

Vu l'avis des ministres du développement et de la coopération internationale, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences et de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont ajoutés au décret n° 2003-2053 du 6 octobre 2003 susvisé un dernier paragraphe à l'article 4, un article 4 bis et un deuxième paragraphe à l'article 8 comme suit :

Article 4 (dernier paragraphe). - Les promoteurs peuvent choisir entre la participation au capital susvisée et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dépasser 49% du capital du projet, sans toutefois, dépasser 120 mille dinars.

La dotation est remboursée sur une durée de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce avec un taux d'intérêt de 3% l'an.

Article 4 bis. - Le déblocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au profit des promoteurs qu'après la libération de l'apport minimum mis à leur charge et du solde du capital de l'entreprise souscrit par les associés et l'obtention de l'accord du financement du projet.

Article 8 (deuxième paragraphe). - La gestion du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information est confiée également à un ou plusieurs établissements de crédit en vertu d'une convention spéciale à conclure entre lesdits établissements de crédit et le ministre des finances.

Art. 2. - Sont modifiées, les dispositions du premier paragraphe et du quatrième tiret de l'article 5 du décret n° 2003-2053 du 6 octobre 2003 susvisé, comme suit :

Article 5 (premier paragraphe nouveau). - La participation au capital et la dotation remboursable sont accordées par décision du ministre chargé des technologies de la communication après avis d'une commission consultative composée de :

Tiret 4 (nouveau). - Un représentant du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences : membre, (Le reste sans changement).

Art. 3. - Les ministres des finances, du développement et de la coopération internationale, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, des technologies de la communication, de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences et de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 mars 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-871 du 27 mars 2006, portant ratification de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis sur le marché financier de l'Euro objet des accords conclus le 22 juin 2005 entre la Banque Centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2005-100 du 1er novembre 2005, portant approbation de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis sur le marché financier de l'Euro objet des accords conclus le 22 juin 2005 entre la Banque Centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers,

Vu les accords conclus le 22 juin 2005, entre la Banque Centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers.

Décrète :

Article premier. - Est ratifiée, la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis sur le marché financier de l'Euro d'un montant de quatre cent millions (400.000.000) d'euros objet des accords conclus le 22 juin 2005 entre la Banque Centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers.

L'Etat remboursera le prêt susvisé dans les conditions énoncées dans lesdits accords.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 mars 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-872 du 27 mars 2006, portant réduction des droits de douane dus à l'importation du sucre.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006 et notamment son article 61,

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont réduits à 10%, les taux des droits de douane dus à l'importation du sucre brut, du sucre blanc et du sucre raffiné relevant respectivement des numéros 170111100, 170199100 et 170199909 du tarif des droits de douane.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.

Art. 3. - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 mars 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-873 du 27 mars 2006, relatif aux conditions d'application des dispositions du premier chapitre du titre 5 du code des assurances pour les utilisateurs des véhicules terrestres à moteur non immatriculés dans l'une des séries d'immatriculation en usage en Tunisie ainsi que les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs de l'existence du contrat d'assurance.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel qu'il a été modifié et complété par la loi

n° 2005-86 du 15 août 2005 et par la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour la gestion 2006, et notamment son article 114,

Vu le décret n° 61-80 du 30 janvier 1961, portant application de la loi n° 60-21 du 30 novembre 1960, relative à l'obligation d'assurance de responsabilité civile pour les propriétaires de véhicules à moteur circulant sur le sol ainsi que les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 68-367 du 27 novembre 1968,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, relatif à la fixation des attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de la justice et des droits de l'Homme, du ministre des affaires étrangères et du ministre du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Documents justificatifs de l'existence du contrat d'assurance et leur validité

Article premier. - L'entreprise d'assurance doit délivrer à l'assuré une attestation d'assurance prouvant l'existence du contrat d'assurance pour chacun des véhicules terrestres à moteur qu'elle assure ainsi que pour ses remorques, qu'elles soient attelées ou non au véhicule remorqueur.

En cas de perte ou du vol de cette attestation, l'entreprise d'assurance est tenue d'en délivrer un duplicata à l'assuré dès qu'il le réclame.

Art. 2. - La forme de l'attestation d'assurance et son contenu sont fixés par un arrêté du ministre des finances.

Conditions d'application de l'obligation d'assurance pour les utilisateurs des véhicules non immatriculés dans l'une des séries d'immatriculation en usage en Tunisie

Art. 3. - Toute personne résidant à l'étranger qui fait entrer en Tunisie un véhicule terrestre à moteur et ses remorques, attelées ou non attelées au véhicule remorqueur, non immatriculés dans l'une des séries d'immatriculation en usage en Tunisie, est considérée satisfaisant à l'obligation d'assurance si elle est en possession de l'une des cartes internationales d'assurance en état de validité.

Faute de présentation à leur entrée en Tunisie de la carte internationale d'assurance, ces personnes devront, pour être admises à faire circuler leurs véhicules sur le territoire tunisien, souscrire une assurance spéciale appelée «assurance frontière».

Art. 4. - Le contrat d'assurance frontière est suscrit auprès d'une entreprise d'assurance agréée à pratiquer l'assurance automobile.

Les contrats d'assurance prévus par le paragraphe précédent sont délivrés par les agents des douanes dans les bureaux transfrontières, ou les représentants de l'entreprise d'assurance concernée.

Les entreprises d'assurances peuvent conclure entre elles une convention cadre de co-assurance en vue de la gestion des contrats d'assurance frontière.

Art. 5. - Le contrat d'assurance frontière est souscrit pour une durée de huit jours, quinze jours ou trente jours sans possibilité de prorogation, moyennant une prime d'assurance ou cotisation d'assurance.

Dispositions diverses

Art. 6. - Pour les véhicules terrestres à moteur et leurs remorques, attelées ou non attelées, appartenant à l'Etat, exonérés de l'obligation d'assurance et non couverts par un contrat d'assurance en état de validité, un certificat d'immatriculation ou une attestation de propriété délivrée par l'autorité administrative compétente doit être présentée.

Art. 7. - Pour les véhicules appartenant à l'Organisation des Nations Unis, aux organisations gouvernementales et leur personnel diplomatique, administratif et technique ainsi que toute personne physique ou morale de droit public ou privé bénéficiant en vertu des conventions internationales ou bilatérales d'avantages et d'immunité, il sera exigé de présenter une attestation d'assurance prouvant que le véhicule terrestre à moteur et ses remorques, attelées ou non attelées au véhicule remorqueur, sont assurés dans les mêmes conditions prévus par l'article premier ci-dessus.

Art. 8. - Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à ce décret et notamment le décret n° 61-80 du 30 janvier 1961, portant application de la loi n° 60-21 du 30 novembre 1960, relative à l'obligation d'assurance de responsabilité civile pour les propriétaires de véhicules à moteur circulant sur le sol ainsi que les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 68-367 du 27 novembre 1968.

Art. 9. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de la justice et des droits de l'Homme, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances et le ministre du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 mars 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2006-874 du 23 mars 2006, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de deux parcelles de terre agricole sises à Dehmani, gouvernorat du Kef, et nécessaires à la construction d'une station de pompage et d'une station d'épuration des eaux usées.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'environnement et du développement durable,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat du Kef,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'environnement et du développement durable (l'office national de l'assainissement), deux parcelles de terre agricole, sises à Dehmani, gouvernorat du Kef, nécessaires à la construction d'une station de pompage et d'une station d'épuration des eaux usées, entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° de la réquisition d'immatriculation	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
1	17A conforme à la parcelle P1 du plan de la réquisition d'immatriculation n° 18844	18844	5h39a61ca	Mohamed Taher Ben Mokhtar Ben Rachid Yahyaoui
2	37A conforme à la parcelle P1 du plan de la réquisition d'immatriculation n° 19849	19849	04a00ca	1- Mohamed Taher Ben Omar Ben Ali Bouras 2- Abdelhamid Ben Omar Ben Ali Bouras

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le, 23 mars 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Liste des agents à promouvoir au grade de conseiller rapporteur au titre de l'année 2005

- Imed Mlaiki,
- Sofien Ben Salah,
- Moutiaa Ben Slimen,
- Rejeb Bessrouir,
- Olfa Staali,
- Béchir Echebi,
- Fethia Ben Sghaier,
- Neila Khemekhem,
- Amor Sifaoui,
- Riadh Ben Naser.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

NOMINATION

Par décret n° 2006-875 du 27 mars 2006.

Madame Amel Achour épouse Nafti, ingénieur général, est chargée des fonctions de directeur général de la production agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 23 mars 2006, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal (spécialité production agricole) à l'école supérieure d'agriculture du Kef.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982 et notamment son article 88 concernant l'école supérieure d'agriculture du Kef,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 31 mars 2004, fixant les frais d'inscription aux examens relatifs aux unités de valeurs préparatoires pour l'entrée aux cycles de formation continue dans les établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis de la commission nationale de coordination des actions de la formation continue,

Vu l'avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu l'avis du directeur de l'école supérieure d'agriculture du Kef.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du présent arrêté, est organisé à l'école supérieure

d'agriculture du Kef, un cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal (spécialité production agricole).

TITRE I

La préparation au cycle de formation continue

Art. 2. - Les agents relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques titulaires dans le grade de technicien, peuvent participer à la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal (spécialité production agricole).

Art. 3. - Pour accéder au cycle de formation continue susvisé, les candidats sont tenus de préparer à distance et de valider des unités de valeurs préparatoires d'un crédit égal à quinze (15).

Art. 4 - La liste des unités de valeurs préparatoires ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue susvisé et les crédits qui leurs sont alloués sont fixés ainsi qu'il suit :

Matière		Unité de Valeur Préparatoire		
N°	Libellé	Nombre	Libellé	Crédit Alloué
1	Production animale	1-1	- Productions ovine et caprine	1
		1-2	- Productions bovine et avicole	1
		1-3	- Nutrition animale	1
2	Gestion de l'eau et du sol	2-1	- Physico-chimie et fertilité du sol	1
		2-2	- Pédologie et conservation des eaux et du sol	1
		2-3	- irrigation	1
3	Amélioration et multiplication des plantes.	3-1	-Amélioration des plantes et production des semences.	1
4	Grandes cultures	4-1	- Céréales et légumineuses	1
		4-2	- Fourrages et pastoralisme	1
5	Horticulture	5-1	- Culture maraîchère	1
		5-2	- Arboriculture fruitière	1
6	Protection des plantes	6-1	- Phytopathologie	1
		6-2	- Zoologie agricole et malherbologie	1
7	Sciences de l'environnement	7-1	- Agro-écologie	1
8	Sciences économiques	8-1	- Gestion agricole	1
		8-2	- Economie rurale	1
9	Sciences administratives	9-1	- Droit de la fonction publique	1
		9-2	- Management administratif	1

Art. 5. - L'école supérieure d'agriculture du Kef prépare les outils pédagogiques de chacune des unités de valeurs préparatoires visées à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 6. - La liste des unités de valeurs préparatoires à valider par tout candidat est établie pour chacun d'entre eux par une commission dont la composition est fixée par une décision du directeur de l'école supérieure d'agriculture du Kef et comportant obligatoirement un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et un représentant du Premier ministère.

Cette liste est fixée pour chaque candidat ainsi qu'il suit :

- des unités de valeurs préparatoires dont le total des crédits est égal à douze (12) sont choisies par la commission précitée, compte tenu des aptitudes du candidat et du profil de l'emploi auquel il postule.

- les unités de valeurs préparatoires restantes, dont le total des crédits est égal à trois (3) sont choisies par le candidat lui-même.

Art. 7. - Les demandes de participation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal (spécialité production agricole) doivent être adressées au directeur de l'école supérieure d'agriculture du Kef, conformément à un formulaire conçu à cet effet accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination dans le grade de technicien,

- une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation du candidat au grade de technicien,

- une copie certifiée conforme de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,

- une copie certifiée conforme du diplôme obtenu par le candidat,

- un état détaillé signé par le chef de l'administration, concernant l'évolution de la carrière administrative du candidat,

- un relevé des unités de valeurs préparatoires que le candidat aurait validé au titre des cycles de formation auxquels il aurait participé, le cas échéant.

Art. 8. - La commission prévue à l'article six (6) ci-dessus procède une fois tous les trois (3) mois au moins à l'examen des demandes parvenues à l'école supérieure d'agriculture du Kef pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal (spécialité production agricole).

Cette commission vérifie si les candidats remplissent les conditions requises et fixe pour chacun d'entre eux la liste des unités de valeurs préparatoires qu'il aura à valider avant d'accéder au cycle de formation continue.

Art. 9. - L'école supérieure d'agriculture du Kef organise au moins une fois tous les six mois, une session de validation des unités de valeurs préparatoires.

Les candidats qui désirent valider des unités de valeurs préparatoires doivent adresser une demande en ce sens au directeur de l'école supérieure d'agriculture du Kef un mois au moins avant la session de validation.

Toutefois, les candidats sont tenus de payer les frais d'inscription à ces sessions de validation conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 31 mars 2004.

Art. 10. - Aucune unité de valeur préparatoire ne peut être validée si le candidat n'a obtenu à l'examen qui la concerne une note égale au moins à dix (10) sur vingt (20).

Art. 11. - Les candidats ayant totalisé les crédits exigés correspondant aux unités de valeurs préparatoires, ont le droit de s'inscrire aux cycles suivants de formation continue ouverts à l'école supérieure d'agriculture du Kef.

TITRE II

L'organisation du cycle de formation continue

Art. 12. - Les cycles de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal (spécialité production agricole) sont ouverts par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, compte tenu des vacances d'emploi se rapportant audit grade prévues par l'effectif des cadres du ministère.

L'inscription au cycle de formation continue s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le directeur de l'école supérieure d'agriculture du Kef, certifiant que le candidat a totalisé les crédits exigés.

Toutefois, le directeur de l'école supérieure d'agriculture du Kef peut décider, pour des raisons liées à la capacité d'accueil de l'école, le report de certaines inscriptions aux sessions suivantes.

Art. 13. - La durée du cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal (spécialité production agricole), est fixée à six (6) mois, période durant laquelle, les candidats sont placés par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques en congé pour formation continue.

Dans cette situation, les candidats sont considérés en position d'activité, et continuent à percevoir de la part de leur administration l'intégralité de leur rémunération.

Art. 14. - Les matières enseignées durant le cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal (spécialité production agricole) portent principalement sur :

Cours en :

- principes généraux du droit foncier,
- principes généraux du droit administratif,
- finances publiques,
- expression écrite et orale et technique de rédaction administrative,
- les nouvelles technologies de l'information et de la communication,
- anglais
- comptabilité agricole,
- biotechnologie,
- machinisme agricole,
- le système d'information géographique.

Travaux dirigés en :

- production animale,
- analyse de l'eau et du sol et techniques d'irrigation,
- amélioration et multiplication des plantes,
- grandes cultures,
- horticulture,
- protection des plantes,
- agro-écologie,
- études et analyses des projets agricoles,
- gestion des ressources humaines : « étude de cas »,
- gestion par objectif.

Le nombre d'heures d'enseignement durant le cycle de formation continue est fixé à 600 heures en moyenne.

Art. 15. - Le contenu des programmes dispensés est fixé par décision du directeur de l'école supérieure d'agriculture du Kef après avis du conseil scientifique de l'école.

Art. 16. - Durant la période de formation continue, les candidats doivent se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l'école supérieure d'agriculture du Kef.

Art. 17. - Au terme du cycle de formation continue, les candidats subissent un examen d'admission dont les modalités d'organisation sont fixées par décision du directeur de l'école supérieure d'agriculture du Kef.

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de formation continue s'il n'a obtenu une moyenne égale au moins à dix (10) sur vingt (20) à l'examen d'admission.

Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée peuvent se présenter de nouveau et à titre individuel aux examens d'admission des prochaines sessions. Toutefois, ces candidats ne sont pas autorisés à s'inscrire de nouveau pour suivre les enseignements du cycle de formation continue y afférent.

Les candidats admis seront automatiquement promus au grade de technicien principal.

Art. 18. - Le président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et le directeur de l'école supérieure d'agriculture du Kef sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 mars 2006.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 23 mars 2006, portant création d'une unité de traitement des déchets dangereux et de centres de réception, de stockage et de transfert.

Le ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu la loi n° 96- 41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination,

Vu la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, relative aux simplifications des procédures administratives concernant les autorisations délivrées par le ministère chargé de l'environnement, et notamment son article 37,

Vu la loi n° 97- 37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses,

Vu le décret n° 85-56 du 2 janvier 1985, relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur,

Vu le décret n° 2000- 2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant ses missions, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable.

Arrête :

Article premier. - Sont créés, une unité de traitement des déchets industriels dangereux à « Jradou » du gouvernorat de Zaghouan et trois centres de réception, de stockage et de transfert à Bizerte, Sfax, et Gabès conformément aux plans de situation annexés au présent arrêté.

L'entrée en phase d'exploitation de l'unité et des centres sus-mentionnés est soumise à l'obtention des autorisations requises par la législation en vigueur.

Art. 2. - Sont admises dans les unités visées à l'article premier du présent arrêté, toutes les catégories de déchets dangereux à l'exception des déchets radioactifs, des déchets

d'explosifs et des déchets soumis à des systèmes de gestion créés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 3. - Les producteurs et les gestionnaires, à titre professionnel, de déchets dangereux sont tenus de déposer leurs déchets à l'unité de traitement des déchets dangereux de « Jradou » du gouvernorat de Zaghouan ou à l'un des centres de réception, de stockage et de transfert sus-mentionnés, et ce, dès leur entrée en phase d'exploitation.

Tunis, le 23 mars 2006.

*Le ministre de l'environnement
et du développement durable*

Nadhir Hamada

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 23 mars 2006.

Conformément au dernier paragraphe de l'article 3 du décret n° 2005-1747 du 13 juin 2005, sont désignés membres du conseil national de lutte contre la désertification, Mesdames et Messieurs :

- Dhia Chlioui : représentant de la direction générale des affaires régionales au ministère de l'intérieur et du développement local,

- Nouredine Kaabi : représentant de la direction générale de l'infrastructure au ministère du développement et de la coopération internationale,

- Adhel Saidane : représentant de la direction générale des dépenses d'investissement au ministère des finances,

- Hédi Essaidi : représentant du ministère de l'éducation et de la formation,

- Ahmed El Kamel : représentant de la direction générale de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

- Nouredine El Akrimi : représentant du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

- Najeh Dali : représentant de la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'environnement et du développement durable,

- Fatine El Euch : représentant de la direction générale des forêts au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

- Issam Anater : représentant de la direction générale de l'aménagement et de la conservation des terres agricoles au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

- Ibrahim Ben Baccar : représentant de la direction générale des ressources en eaux au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

- Sonia Houssaini : représentante du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

- Abdellaziz Bouguerra : représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

- Leila Bahri : représentante de l'union nationale de la femme tunisienne,

- Ali Belhadj : représentant de l'office « Rgim Mâatoug »,

- Abderrazek Belghit : représentant du centre national de la télédétection,
- Mohamed Néjib Rejeb : représentant de l'institut de recherche et des études supérieures agricoles,
- Houssine El Khatelli : représentant de l'institut des zones arides à Médenine,
- Chedly Ben M'Hamed : représentant de l'institut national de météorologie,
- Nouri Soussi : représentant de l'observatoire national de l'environnement et du développement durable,
- Mohamed Jeridi : représentant de l'union nationale de l'agriculture et de la pêche,
- Mohamed Smail : le point focal national de la convention internationale de lutte contre la désertification,
- Youssef Khelif : représentant de l'association de la protection de la nature et de l'environnement de Kairouan,
- Boulbaba Zine El Abidine : représentant de l'association de sauvegarde de l'oasis de Chénini - Gabès,
- Wahida Barguaoui Achour : représentante de l'alliance femme et environnement.

**MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ÉNERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Décret n° 2006-876 du 23 mars 2006, portant autorisation de la construction, de la pose et de l'exploitation du pipeline de transport de condensat « Nakta-Skhira ».

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 82-60 du 30 juin 1982, relative aux travaux d'établissement, à la pose et à l'exploitation des canalisations d'intérêt public destinées au transport d'hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés sous pression, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-50 du 12 juin 1995,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992 et la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-793 du 6 juillet 1984, portant application de la loi n° 82-60 du 30 juin 1982, relative aux travaux d'établissement, à la pose et à l'exploitation des canalisations d'intérêt public destinées au transport d'hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés sous pression,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de la défense nationale, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de l'environnement et du développement durable, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre des technologies de la communication, du ministre du transport, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - La Société BG Tunisia est autorisée à construire, poser et exploiter le pipeline de transport de condensat « Nakta-Skhira » dont les caractéristiques et les éléments essentiels sont définis à l'article 6 du présent décret, pour une durée illimitée.

Art. 2. - Est approuvé, le tracé du pipeline de transport de condensat « Nakta-Skhira », tel que présenté dans le dossier d'avant-projet soumis aux services du ministère chargé de l'énergie et tel que décrit dans l'étude d'impact sur l'environnement approuvée.

Art. 3. - Le tracé du pipeline de transport de condensat « Nakta-Skhira » traverse dans le gouvernorat de Sfax, les délégations et Omadas suivantes :

Gouvernorat	Délégation	Omada
Sfax	Mahrès	Echaffar Mahrès 1 & 2 Sidi Ghrib Essmara
	Ghraiba	El Manar Hchichina
	Skhira	Hmada

Le pipeline commencera de l'usine de traitement de gaz « Hannibal », Omada Echaffar délégation de Mahrès et continuera son parcours à travers des oliveraies en passant par oued Echaffar jusqu'à la Omada de Mahrès où il traversera la route Mahrès - Aythet Chlaya puis la route régionale n° 119 Mahrès - Agureb. Le pipeline continuera son parcours dans des oliveraies à l'Ouest de la ville de Mahrès puis changera de direction vers le Sud-Est en traversant la voie ferrée n° 12, reliant Sfax à Gabès. Il continuera parallèlement à la route nationale n° 1 à travers les oliveraies de la Omada de Sidi Ghrib en traversant les routes Houachtiyet-Ourane, puis la route locale n° 918 Echaâl, ensuite la route locale n° 929 Essmara - Ghraiba et oued Essmara de la Omada Essmara et continuera son parcours jusqu'au la Omada d'El Manar, délégation Ghraiba puis la Omada Hchichina où il croisera la route nationale n° 1. Le pipeline continuera son parcours à l'Est de Hchichina en croisant la route de Khaouala, puis oued El Meleh et la route d'El Frichet de la Omada Hmada de la délégation de Mghira et se dirigera vers le port de Skhira parallèlement à la route de Trapsa qu'elle croisera, en continuant vers le sud à travers oued Flagues. La fin du pipeline se situera au terminal Trapsa du port de Skhira.

Art. 4. - Le tableau suivant énumère les parcelles sur lesquelles sera effectuée la pose du pipeline de transport de condensat « Nakta-Skhira » ainsi que les noms de leurs propriétaires ou présumés tels ou de leurs exploitants :

Classement	Nom du propriétaire ou de l'exploitant	Longueur de la conduite dans la parcelle (m)
1	Point de départ : Usine de traitement de gaz « Hannibal »	-
2	Domaine de l'état	433
3	Piste	7
4	Taher Essmaoui	140
5	Oued Mourij	65
6	Taher Essmaoui	112
7	Habib ben Ali Ben Khalifa Bou Sarsar	101
8	Piste	7
9	Mahmoud Ben Ali Ben Abdallah Ben Abdelwahed	66
10	El Gharbi Ben Ali Ben Abdallah Ben Abdelwahed	41
11	Taher Essmaoui	23
12	Belgacem Ben Ali Ben Abdallah Ben Abdelwahed	141
13	Piste	6
14	kamel Kmiha : Gérance Azzedine Ben Habib Ben Mohamed Ghorbel	291
15	Piste	7
16	El Chibeni Ben Hamda Manai	88
17	Mérim Bent Houssine Echamtouri épouse Salem Kraim	16
18	Fatoum Trabelsi épouse Rachid Trabelsi	102
19	Piste	5
20	Béchir Ben Aroussi Ben Haj Ali El Aloui	165
21	Piste	18
22	Jalloul el Bahri Essalhi	238
23	Mohamed Ben Salem Ben Ali Ghorbel	220
24	Piste	4
25	Sassi Ben Mohamed Ben Ali Zouarin	75
26	Piste	7
27	Mohamed Ben Salem Ben Ali Ghorbel	474
28	Piste	9
29	Mohamed Elchaib Ben Mohamed Ben Elchaib Mgheith Exploitant Ghorbel	303

30	Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Rekik	134
31	Najeh Bent Mohamed Ben Sadok Elchaari épouse Fraj El Zouaghi	157
32	Piste	8
33	Abdel Majid Dammak	204
34	Lakhdher Ben Mohamed Ben Mohamed Rmili Lahmar Rmili	160
35	Piste	8
36	Khalifa Ben Mohamed Ben Belgacem Salem	90
37	Ali Ben Mohamed Ben Belgacem Salem	26
38	Piste	11
39	Abdel Majid Dammak	133
40	Sadok Ben Mhammed Ben Amor	205
41	Piste interne	3
42	Piste	5
43	Mohamed Ben Fraj Ben Hammadi El Chamtouri	92
44	Saleh Ben El Abidi Ben Ahmed Ajmni	116
45	Mohamed Ben Braik Ben Khalifa Farhat	132
46	Piste	45
47	Aroussi Ben Mohamed Ben Amor Ghanay et Mohamed Ben Salah Ben Amor Ghanay	60
48	Mohamed Ben Taieb Louhichi	73
49	Oued Echaffar	134
50	Abdel Majid Dammak	241
51	Piste	5
52	Boukthir Ben Lassouad Ben Bou Aziz Khtiri	293
53	Ali El Ghodhban	122
54	Mohsen El Ghodhban	82
55	Sadok Ben Ahmed Ben Mohamed Ghnainia	107
56	Ghallem Ben Braik Ben Khalifa Ben Farhat	46
57	Rjeb Ben Mohamed Ben Belhassen Louhichi	72
58	Piste	5
59	Bécher Ben Romdhan Ben Amor Ghannay	50
60	Piste	77
61	Bécher Ben Romdhan Ben Amor Ghannay	53
62	Mabrouk Ben Mohamed Ben Said El Loumi	148
63	Piste	54

64	Slah Bibi	320
65	Zohra Bent Abdel Majid Ben Zina	1300
66	Béehir Ben Ali Ben Amor Bibi	495
67	El Ayadi Ben Atiya Ben Mohamed Dahmen	103
68	Tourki Ben Ammar Ben Ali Ghannay	80
69	Jilani Ben Fraj Ben Hamrouni Ghannay	80
70	Piste	9
71	Sadok Ben Romdhan Ben Hamrouni Ghnainia	193
72	Amna Mgheith	155
73	Mohamed Ben Mahmoud Hamrouni Ghnainia	12
74	Piste	9
75	Abdel Aziz Ben Mohamed Ben Sadok Rekik	196
76	Piste	12
77	Arbi Ben Houssine Fraj	259
78	Piste	3
79	Béehir Ben Turki Ben Mohamed Ghnainia	83
80	Abdel Fateh Akrek	109
81	Mohamed Ben Mohamed Bel Aakla	133
82	Chokri Ben Hamda Ben Hamda Manai	61
83	Mabrouk Ben Ali Ben Mohamed Souid	120
84	Salah Souid	70
85	Zakia Bent Abdallah Kilani	250
86	Domaine public routier : Route Mahrès- Aythet Chlaya	8
87	Najet Bent Abdallah Kilani	1201
88	Domaine public routier : Route Régionale n°119 Mahrès- Agareb	11
89	Héritiers Salem Derbel	325
90	Abbes Derbel	59
91	Youssef Derbel Exploitant Sofienne Ben Abdellatif Derbel	62
92	Héritiers Mabrouk Gorsane	102
93	Mohamed Ben Mohamed Ben Ali Fraj	110
94	Héritiers Houssine Sghir -Habib et consorts	80
95	Zina et Salem et Mohamed et Boubaker Fraj	372
96	Lakhder Ben Amor Ben Houssine Fraj	47
97	Alaya Ben Ali Ben Lakhder Khaled	160

98	Piste	8
99	Sadok Ben Ali Ben Lakhdher Khaled et Lakhdher Ben Amor Ben Houssine Fraj	215
100	Abdel Jaouad Mgheith et Mohamed Ben Amor Ben Lakhdher Khaled	33
101	Héchi Ben Amor Ben Houssine Fraj	25
102	Mohamed Mabrouk Fraj	40
103	Taher Ben Hammouda Ben Dlila	42
104	Abdel Aziz Ben Mohamed Ben Toumi Chanyour	72
105	Toumi Ben Habib Ben Toumi Chanyour	70
106	Mounir Ben Mahmoud Ben Mohamed Barkallah	81
107	Epouse Hédi Dridi et Sadok Ben Mohamed Ben Houssine Fraj	198
108	Chedli Ben Mohamed Sassi Guadoir	50
109	Mohamed Ben Atiya Ben Saleh Dahmen	16
110	Hmeid Ben Khalifa Ben Mabrouk Chanyour	39
111	Hmid Ben Mohamed Ben Haj Mohamed Rekik	38
112	Amor Ben Ali Ben Mohamed Rekik	38
113	Mohamed Ben Béchir Ben Mohamed Rekik	38
114	Mohsen Rekik El Massaoudi	157
115	Piste	7
116	Taher Ben Mohamed Ben Haj Ali Toukeh	126
117	Abdel Fateh Ben El Mekki Ben Mekki Toukeh	110
118	Salem Ben Ali Ben Houssine Ben Hassen	38
119	Piste	12
120	Sami Ben Mahmoud Derbel	84
121	Salah Ben Ahmed Ben Salah Ben Abdallah	96
122	Béchir Jlaïel	124
123	Alaya Ben Saleh Ben Mabrouk Derbal	71
124	Saleh Derbel	47
125	Mahmoud Derbel	100
126	Hammouda Ben Ayadi Ben Said Bibi	56
127	Mohamed Ben Mohamed Fezzani Ben Mohamed Rmili	51
128	Abdelkrim Ben Amor Ben Mahmoud Laachiri	58
129	Rjeb Ben Mohamed Ben Belhassin Louhichi	40

130	Piste	20
131	Hmida Barkallah	80
132	Piste	4
133	Hédi Ben Ahmed Barkallah	32
134	Mahmoud Ben Ali Barkallah	45
135	Mohsen Barkallah	42
136	Bécher Ben Mohamed Ben Amor Bibi et sa fille Aaayette	239
137	Ali Rhim et consorts exploitant Ayadi Ben Zina	52
138	Miledi Ben Ali Ammar	72
139	Latifa Bent Mohamed Ben Mohamed Barkallah	43
140	Latifa Bent Mohamed Ben Mohamed Barkallah	34
141	Sadok Barkallah et Latifa Bent Mohamed Ben Mohamed Barkallah	53
142	Bécher Ben Ali Ben Rais Mohamed Barkallah	75
143	Latif Ben Ali Ben Ahmed Fraj	34
144	Mohamed Ben Massoud Ben Lakhal Massaoud Echkir	31
145	Salha Bent Hédi Ben Mohamed Ben Khalifa épouse Bécher Echkir	52
146	Piste	7
147	Mohamed Ben Habib Ben Mohamed Redissi	46
148	Hédi Ben Sadok Barkallah	55
149	Ali Arbi Rbii	111
150	Naceur Rbii	89
151	Héritiers Abdel Majid Chanyour	237
152	Hédia Echkir	43
153	Mohamed Ali Ben Héchmi Ben Ali Lajnef	73
154	Héritiers Mohamed Toumi Lajnef	40
155	Mohamed Ali Ben Héchmi Ben Ali Lajnef	167
156	Bécher Ben Mohamed Ben Amor Bibi	91
157	Raoudha Bent Mahmoud Ben Khalifa Zarrouk	96
158	SNCFT	10
159	Héritiers Hédi Barkallah	140
160	Mohamed Ben Sahbi Ben Rhouma Chkiwa	78
161	Rabeh Dahmen et Ayadi Ben Atiya Dahmen	77
162	Taher Ben Mohamed Ben Mohamed Lajnef	7

163	Zohra Bibi	150
164	Youness Echkir	49
165	Rached Bibi	98
166	Ridha Ben Béchir Sahbi	55
167	Rached Bibi	113
168	Hédi Ben Sadok Barkallah	52
169	Nejeh Ben Mohamed Ben Haj Arbi Rekik	212
170	Omrane Ben Ahmed Ben Amor Lajnef	48
171	Taieb Ben Turki Ben Mohamed Makki Lajnef	49
172	Piste	4
173	Taieb Ben Béchir Azaiz	115
174	Najib Ben Mabrouk Azaiz	88
175	Mahmoud Azaiz	86
176	Piste	3
177	Mohamed Ben Mabrouk Ben Béchir Azaiz	84
178	Piste	8
179	Nejeh Ben Mohamed Ben Haj Arbi Rekik	54
180	Youness Echkir	54
181	Zina Lajnef et son fils Naceur Ben Amor Barkallah	60
182	Mohsen Chanyour	53
183	Afaf Bent Mohamed Ben Mohamed Lajnef et Azmi Ben Kilani Ben Mohamed Lajnef	97
184	Mahdi Ben Hédi Sahbi Derbel	83
185	Héritiers Béchir Sahbi Derbel	84
186	Mohamed Hédi Ben Ali Ben Mohamed Jerbi	100
187	Piste	2
188	Said Ben Mohamed Dhieb	108
189	Abdessalem Ben Arbi Ben Ali Rekik	131
190	Haj Ali Ben Said Dhieb	202
191	Mohamed Ben Haj Said Ben Ali Karbaa	137
192	Ali Ben Amor Dhieb	109
193	Piste	3
194	Héritiers Toumi Dhieb	78
195	Mohamed Ben Mohamed Ben Dhieb El Aryan Karbaa	280
196	Dhieb Ben Ali Dhieb	100

197	Héritiers Hmeid Issa	70
198	Piste	6
199	Nasser Ben Braik Ben Haj Sadok Houeichtia Belhouchet Ben Sadok Ben Khalifa Belhouchet Mohamed Ben EL Haj Sadok Ben khalifa Belhouchet Béchir Ben Sadok Ben Khalifa Belhouchet Daoula Bent Sassi Ben Belhouchet Houeichtia veuve Mohamed Houeichtia Khalifa Ben Slema Ben Chikh Sadok Houeichtia Fatma Bent Slema Veuve Mabrouk Belhouchet Houeichtia Ameur Ben Ammar Bouzayen Romdhan Ben Ahmed Ben Ammar Bouzayen Said Ben Hmid Ben Said Bouzayen Abdessalem Ben Ahmed Ben Ali Amor Béchir Ben Ahmed Ben Ali Amor Saleh Ben Ali Ben Ahmed Bouzayen Salah Ben Mohamed Ben Slema Belhouchet Mohamed Tourki Bel Haj Habib Belhouchet Sahbi Ben Haj Habib Ben Khalifa Houeichtia Mokhtar Ben Haj Habib Ben Khalifa Belhouchet Khalifa Ben Nasser Ben Belhouchet Houeichtia Mohamed Taher Ben Mohamed El Aroussi Houeichtia Habib Ben Said Ben Haj Héchmi Manai Jbara Bent Nasser Houeichtia	2740
200	Domaine public routier : Route Houachtia-Ourane	9
201	Khalifa Ben Nasser Ben Bbelhouchet Houeichtia Mohamed Taher El Aaroussi Houeichtia Nasser Ben Braik Ben Haj Sadok Houeichtia Nejia Bent El Haj Habib Belhouchet Hdoud Ben Habib Belhouchet Sahbi Ben Haj Habib Ben Khalifa Houeichtia Mohamed Tourki Ben Habib Belhouchet Mokhtar Ben Haj Habib Ben Khalifa Belhouchet	2487

	Massouda Bent Sadok Houechtia Femme Khalifa Belhouchet Belhouchet Ben Sadok Ben Khelifa Belhouchet Khalifa Ben Slema Ben Sadok Belhouchet Sahbi Ben Haj Habib Ben Khalifa Houechtia Hédi Ben Mohamed Ben Nasser Belhouchet Houssine Ali Ben Nasser Belhouchet Braik Ben Nasser Ben Tlili Belhouchet Mohamed Ben Mansour El Guedri Mohamed Ben El Haj Sadok Ben khalifa Belhouchet	
202	Piste	9
203	Farhat Ben Ali Ben Haj Said Bibi	472
204	Piste interne	3
205	Mahmoud Ben Ali Ben Haj Said Bibi	186
206	Mohsen Ben Haj Mohamed Ben Haj Said Bibi	119
207	Hammouda Ben Ayadi Ben Said Bibi	293
208	Héchmi Ben Mahmoud Ben Haj Said Bibi	183
209	Mohamed Ben Béchir Bibi	136
210	Mohsen Ben Haj Mohamed Ben Haj Said Bibi	67
211	Sadok Ben Ammar Ben Béchir Orani	66
212	Habib Ben Hédi Bibi	136
213	Mohamed Zin El Abidin Najeh	181
214	Sadok Ben Ali Sghir Ben Amer Ben Said	108
215	Piste	4
216	El Fitouri Ben Mohamed Ben Nasser Jhouch	87
217	Hamza Ben Ali Ben Khalifa Karbaa	415
218	Abdelhamid Ben Mohamed Ben Ali Mnif	187
219	Piste	4
220	Habib Ben Said Ben Haj Héchmi Manai	141
221	Ahmed El Fakhfakh	646
222	Domaine public routier:Route locale n° 918 Echaâl	6
223	Slah Ben Mohamed Bibi	1092
224	Domaine de l'état Expoité par Héritiers Ahmed Jalel,Taycir,Dorra,Med Houssine Koubaa	1061
225	Piste	4

226	Mabrouk Ben Amor Ben Hmed Houechtia	139
227	Houssine Ben Ali Ben Mohamed Ourane	402
228	Piste	4
229	Mabrouk Ben Abdelkader Ben Saleh Karoui	138
230	Mohamed Ben Ali Ben Sadok Chaabouni	81
231	Piste	4
232	Ali Ben Kilani Ben Ali Chaabouni	151
233	Mohamed Ben Ali Ben Sadok Chaabouni	89
234	Saleh Ben Ali Ben Sadok Chaabouni	62
235	Mohamed Ben Ali Ben Sadok Chaabouni	140
236	Ali Ben Kilani Ben Ali Chaabouni	26
237	Saleh Ben Ali Ben Sadok Chaabouni	44
238	Belgacem Ben Ali Ben Sadok Chaabouni	42
239	Mohamed Ben Ali Ben Sadok Chaabouni	28
240	Belgacem Ben Ali Ben Sadok Chaabouni	254
241	Mohamed Ben Ali Ben Sadok Chaabouni	298
242	Piste	3
243	Mohamed Ben Ali Ben Sadok Chaabouni	43
244	Ali Ben Kilani Ben Ali Chaabouni	68
245	Hédi Ben Ali Ben Ammar Karoui	166
246	Ali Ben Abdessalem Ben Ali Karoui	60
247	Piste	3
248	Ali Ben Abdessalem Ben Ali Karoui	11
249	Hédi Ben Béchir Ben Ali Chaabouni	63
250	Habib Ben Chikh Mabrouk Ben Belgacem Karoui	244
251	Domaine public routier : Route Locale n° 929 Essmara - El Ghraiba	5
252	Taher Ben Mohamed Ben Nasser Belhouchet	272
253	Hédi Ben Mohamed Ben El Agrebi Chaabouni	219
254	Mohamed Ben Mohamed Ben Salem Bouzayen	216
255	Said Ben Ammar Ben Ali Chaabouni	89
256	Ounis Ben Hamda Ben El Haj Abdallah Ibala	32
257	Sadok Ben Hamda Ben El Haj Abdallah Ibala	53
258	Oued Essmara	23
259	Hemdan Ben Hamda Ben El Haj Abdallah Ibala	36
260	Sliman Ben Hamda Ben El Haj Abdallah Ibala	30

261	Mossaad Ben Mohamed Ibala	103
262	Mhadheb Ben Bousnina Ben Taher Ben Mohamed	164
263	Héritiers Hamda Ben El Haj Abdallah Ibala	145
264	Ahmed Ben Sadok Ben Amor	185
265	Amara Ben Mohamed Ben Ahmed Ben Amor	21
266	Ahmed Ben Mohamed Ben El Haj Mohamed Ben Amor	40
267	Piste	3
268	Ali Ben youssef Ben El Haj Mohamed Ben Amor	255
269	Héchmi Ben Aifa Ben Ali Hmidette	328
270	Houssine Ben Abdesslam Hmidette	434
271	Taib Ben Mohamed Ben Ahmed Hnainiya	382
272	Ali Ben Amor Ben Bouktir Hmidette	128
273	Béchir Ben Ahmed Ben El Haj Ali Boussidra Hmidette	93
274	Piste	3
275	Béchir Ben Ahmed Ben El Haj Ali Boussidra Hmidette	134
276	Piste	3
277	Mohsen Ben Jilani Ben El Haj Ali Boussidra Hmidette	136
278	Younes Ben Brahim Sassi Ben Amor Hmidette	161
279	Piste	6
280	Ali Ben Amor Ben Bouktir Hmidette	175
281	Ali Ben Beya Ben Abdennabi Metawah	160
282	Ahmed Ben Sadok Ben Amor	51
283	Ahmed Ben Mohamed Ben El Haj Mohamed Ben Amor	52
284	Amara Ben Mohamed Ben Ahmed Ben Amor	50
285	Mohamed Ben Mhadheb Ben Ali Ben Amor	74
286	Mhadheb Ben Ali Ben Amor	50
287	Piste	5
288	Ali Ben Amor Ben Bouktir Hmidette	268
289	Piste	4
290	Mohamed Ben Abderrahmen Ben Tlili Ammar	89
291	Mohamed Ben Mokhtar Ben Mohamed Hfidh	80
292	Jalloul Ben Saleh Ben Haj Ali Hnainy	132

293	Moncef Ben Mohamed Ben Mohamed Rekik	488
294	Forêt et Oued Wadrane	346
295	Khelil Ben Mefteh Ben Khelil Ghodhben	134
296	Forêt et Oued Wadrane	54
297	Khelil Ben Mefteh Ben Khelil Ghodhben	218
298	Forêt et Oued Wadrane	487
299	Piste	7
300	Forêt et Oued Wadrane	250
301	Khelil Ben Mefteh Ben Khelil Ghodhben	156
302	Piste	6
303	Domain de l'état Exploitant Omar Ben Chihoui Ben Mohamed Edderouich	132
304	Domain de l'état Exploitant Mohamed Ben Amor Ben Mohamed Edderouich	54
305	Faiza Bent Mohamed Ben Massoud Belgacem	84
306	Nejet Bent Mohamed Arbi Rekik	232
307	Piste	3
308	Mabrouk Ben El Bacha Ben Mabrouk Ben Belgacem	26
309	Piste	3
310	Mohamed Ben Souid Ben Tlili Ouled Ammar	169
311	Amor Ben Souid Ben Etlili Ouled Ammar	45
312	Rjeb Ben Salah Ben Bougatfa El Maaloul	85
313	Amor Ben Hédi Ben Ali Ben Mohamed	176
314	Ali Ben Brahim Ben Said Ouled Mzeyed	60
315	Domaine public routier : Route Nationale n°1 Sfax- Gabès	10
316	Ayadi Ben Amor Ben Mefteh Ben Mahmoud	263
317	Piste	3
318	Ezzeddine Ben Arbi Ben Ali Nasser	35
319	Piste interne	16
320	Salah Ben Houssine Ben Mabrouk Ben Mohamed	52
321	Sahbi Ben Houssine Ben Mabrouk Ben Mohamed	105
322	Fitouri Ben Mabrouk Ben Houssine Ben Mohamed	40
323	Mohamed Ben Mabrouk Ben Houssine Ben Mohamed	45
324	Piste Interne	3

325	El Akrmî Ben Mohamed Ben Mabrouk Ben Mohamed	63
326	Piste Interne	6
327	Salah Ben Houssine Ben Mabrouk Ben Mohamed	37
328	Mohamed Ben Mabrouk Ben Houssine Ben Mohamed	41
329	Sahbi Ben Houssine Ben Mabrouk Ben Mohamed	26
330	Abdallah Ben Mohamed Ben Lakhwes Ben Sassi Ahmed	56
331	Chahloul Ben Mohamed Ben Lakhwes Ben Sassi Ahmed	48
332	Ahmed Ben Mohamed Ben Sassi Ahmed	35
333	Mhadheb Ben Mohamed Ben Sassi Ahmed	30
334	Mefteh Ben Sassi Ben Ali Ahmed	176
335	Nasser Ben Amor Bouguirra Ben Mefteh Ahmed	227
336	Mefteh Ben Sassi Ben Ali Ahmed	182
337	Héritiers Béchir Bougouffa	110
338	Mefteh Ben Sassi Ben Ali Ahmed	212
339	Mohamed Ben Arbi Ben Hmid Mefteh	79
340	Piste	3
341	Mefteh Ben Sassi Ben Ali Ahmed	240
342	Mohamed Ben Arbi Ben Hmid Mefteh	76
343	Mongi Ben Ali Ben Belgacem Massaoud	88
344	Domaine public routier : Route El Khouala	9
345	Mohamed Ben Salah Ben Mohamed Abdallah	251
346	Mouldi Ben Moustafa Ben Ali Zarrouk	237
347	Nasser Ben Amor Bouguerra Ben Mefteh Ahmed	103
348	Domain de l'état Exploitant Nasser Ben Amor Bouguerra Ben Mefteh Ahmed	23
349	Nasser Ben Amor Bouguerra Ben Mefteh Ahmed	84
350	Mhadheb Ben Mefteh Ahmed	171
351	Domain de l'état Exploitant Mhadheb Ben Mefteh Ahmed	194
352	Piste interne	4
353	Domaine de l'état et Oued El Maleh	1502
354	Piste	7
355	Mabrouka Bent Mohamed Ben Amor veuve	125

	Ahmed Ben Abdessalem	
356	Mabrouka Bent Mohamed Ben Salah Jhouch Veuve Saïd Mefteh	128
357	Jilani Ben Bou gatf Ben Ali Gabsi	125
358	Piste	5
359	Sebti Ben Mabrouk Ben Ali Nasser	79
360	Abdelhamid Ben Mohamed Ben Nasser	57
361	Ali Ben Arbi Nasser	59
362	Béchir Ben Mhadheb Mbarek	372
363	Ali Ben Belgacem Jhouch	137
364	Noureddine Ben Béchir Ben Hamrouni	196
365	Piste interne	4
366	Mohamed Ben Nasser Ben Tlili Chieb	89
367	Sebti Ben Mabrouk Ben Ali Nasser	71
368	Abdessalem Ben Mohamed Ben Nasser Ammar	24
369	Amor Ben Abdallah Nasser	72
370	Houssine Tlili	69
371	Ali Ben Houssine Ben Ibrahim Ben Mohamed	50
372	Abdelhamid Ben Mohamed Ben Nasser	58
373	Abdessalem Ben Ali Ben Youssef Jhouch	149
374	Rebai Ben Mefteh Ben Saleh Chtaiba	112
375	Saleh Ben Abdallah Ben Salem Chtaiba	73
376	Mabrouk Ben Magtouf Ben El Mabrouk	73
377	Piste	4
378	Mohamed Ben Abbes Ben Mansour Chtaiba	44
379	Ali Ben Abbes Ben Saleh Chtaiba	266
380	Hédi Ben Ahmed Ben Touhemi Ben Mohamed	167
381	Béchir Ben Salah Ben Ali Jhouch	298
382	Oued Bir Ajjirwala	21
383	Ali Ben Houssine Ben Ibrahim Ben Mohamed	467
384	Ahmed Ben Amor Ben Abdallah Mefteh	174
385	Domaine de l'état	303
386	Domaine public routier : Route El Frichet	10
387	Domaine de l'état	2908
388	Domaine public routier : Route TRAPSA	8
389	Domaine de l'état	473
390	SNCFT	10
391	Domaine de l'état	2193
392	Point d'arrivée : Terminal TRAPSA du port de Skhira	-

Art. 5.- Dans le cas où le projet rencontre des obstacles lors de la phase de réalisation, le tracé du pipeline peut être aménagé. Dans ce cas, le tracé définitif est approuvé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'énergie dans les mêmes formes que le présent décret. Les modifications apportées au tracé font l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement.

Art. 6. - La capacité maximale de transport du pipeline de transport de condensat « Nakta-Skhira » est de cent cinq m³/h.

Les caractéristiques et éléments essentiels de ce pipeline sont comme suit :

- une canalisation d'un diamètre de 8 pouces et d'une longueur d'environ 57 kilomètres, partant de l'usine de traitement de gaz « Hannibal » à Nakta et arrivant au terminal Trapsa du port de Skhira,

- équipements de mesure et de contrôle du débit de condensat,

- pompes de refoulement de condensat de l'usine « Hannibal » aux citernes de stockage du terminal de la Trapsa,

- vannes de contrôle et de sectionnement de condensat,

- système de secours,

- système de protection contre les accidents,

- système de protection contre le dépassement de pression,

- des bornes de repérage indiquant l'emplacement de la canalisation.

Le transport du condensat est soumis aux spécifications techniques en usage et à la législation en vigueur.

Art. 7. - Les travaux de pose et d'exploitation du pipeline sont soumis aux règles et normes techniques relatives à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement, telles que spécifiées dans l'étude de prévention des dangers et dans l'étude d'impact sur l'environnement ainsi qu'aux règles relatives au respect du domaine public routier et à son occupation.

Art. 8. - La société BG Tunisia, propriétaire du pipeline, ainsi que les sociétés adjudicataires des travaux et leurs éventuels sous-traitants, bénéficient de tous les droits prévus au titre III du décret susvisé n° 84-793 du 6 juillet 1984.

Art. 9. - La zone de servitude est définie comme suit :

- une zone de servitude temporaire pendant la durée des travaux de construction et de pose, d'une largeur de 12 mètres,

- une zone de servitude permanente, nécessaire à la surveillance de l'ouvrage et à sa maintenance durant toute la période d'exploitation, d'une largeur de 6 mètres, répartie également de part et d'autre de l'axe de la conduite.

La zone de servitude permanente ne concerne pas le domaine public routier.

Art. 10. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de la défense nationale, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre des technologies de la communication, le ministre du transport, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le, 23 mars 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2006-877 du 25 mars 2006.

Monsieur Moncef Karchoud, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur du bureau des relations avec le citoyen au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-878 du 25 mars 2006.

Monsieur Ahmed Harzallah, urbaniste en chef, est chargé des fonctions de chef de service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Monastir.

Par décret n° 2006-879 du 25 mars 2006.

Mademoiselle Jamila Ben Si M'hamed, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service du suivi et de la coordination des travaux dans la région du Nord à l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets routiers relevant de la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2006-880 du 25 mars 2006.

Monsieur Nejib Fadhel, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'habitat à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Kébili.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 2006-881 du 25 mars 2006.

Monsieur Chaker Klibi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments et du transport à la direction des affaires administratives et financières au ministère du transport.

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

Arrêté de la ministre des affaires de la femme ,de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 23 mars 2006, fixant les critères d'éligibilité au statut d'unité de recherche dans les établissements et les entreprises publics relevant du ministère de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

La ministre des affaires de la femme ,de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000 et la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2000-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 92-1804 du 5 octobre 1992, relative à l'organisation de l'institut supérieur des cadres de l'enfance, tel que complété par le décret n° 97-1006 du 26 mai 1997,

Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, fixant l'organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et les modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche, tel que modifié par le décret n° 2001-2777 du 6 décembre 2001,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2005-2311 du 15 août 2005,

Vu le décret n° 99-1205 du 31 mai 1999, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre de recherche, d'études, de documentation et d'information sur la femme,

Vu le décret n° 2002-327 du 14 février 2002, portant création de l'observatoire, d'information, de formation, de documentation et d'études pour la protection des droits de l'enfant et fixant son organisation administrative et financière, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1359 du 16 janvier 2003,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique.

Arrête :

Article premier. - Les critères d'éligibilité au statut d'unité de recherche dans les établissements et les entreprises publics, rattachés au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées sont fixés conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 2. - L'unité de recherche est constituée de six chercheurs au moins dont :

- Trois chercheurs au moins ayant le grade de professeur de l'enseignement supérieur, maître de conférences, maître assistant, assistant ou grades équivalents et dont deux chercheurs au moins remplissent les conditions à la fonction de chef d'unité de recherche.

- Trois étudiants au moins inscrits aux études doctorales ou au magister.

Néanmoins, et pour les besoins de la constitution initiale des unités de recherche, ces dernières peuvent être constituées, si les conditions de nomination à la fonction de chef d'unité de recherche peuvent être remplies par un chercheur uniquement.

Le cas échéant, l'unité de recherche peut être constituée d'un chercheur ayant le grade de professeur, maître de conférences, de trois étudiants inscrits aux études doctorales selon les dispositions de la réglementation relative à l'obtention des diplômes nationaux de fin d'études doctorales ou trois chercheurs contractuels à plein temps, titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant cinq années d'études au moins après le baccalauréat.

Art. 3. - Pour l'accomplissement de ses missions, il est alloué à l'unité de recherche les crédits et ressources humaines appropriés. Sont également allouées à l'unité de recherche, les ressources perçues par l'institution et provenant de la participation de ladite unité à l'exécution des appels d'offres de programmes de recherche nationaux ou internationaux ainsi que celles découlant de conventions et de contrats établis entre l'établissement dont relève l'unité et des établissements publics ou privés pour la réalisation d'études, d'enquêtes et d'expertises ou autres prestations de services sur la base de sa participation dans la formation à travers la recherche.

Art. 4. - Le chef de l'unité de recherche veille à la bonne marche de l'unité de recherche conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé,

Art. 5. - Le chef de l'unité de recherche est tenu de présenter à l'autorité de tutelle un rapport annuel d'activités de l'unité, tel que prévu à l'article 14 du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé.

Art. 6. - Le projet de création de l'unité de recherche fait l'objet d'une évaluation initiale par le comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique. L'unité de recherche est créée pour une période de trois ans par décision de la ministre chargée des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

L'unité de recherche présente un rapport annuel au comité national d'évaluation des activités de recherche scientifiques, le comité procède à une évaluation définitive compte tenu du rapport d'activité de l'unité de recherche pour la période de trois ans.

Art. 7. - L'unité de recherche peut être dissoute par décision de la ministre chargée des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, sur avis du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifiques.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 mars 2005.

*La ministre des affaires de la femme, de la famille,
de l'enfance et des personnes âgées*

Saloua Ayachi Labben

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-882 du 25 mars 2006.

Le docteur Slaheddine Mejdoub, médecin principal des hôpitaux, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital de Menzel Bourguiba (service : chirurgie).

Par décret n° 2006-883 du 25 mars 2006.

Le docteur Afifa Najai, médecin principal des hôpitaux, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital de Menzel Bourguiba (service : pédiatrie).

Par décret n° 2006-884 du 25 mars 2006.

Monsieur Imededdine Mannai, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d'accueil, de l'admission et de transport des malades à la sous-direction des affaires des malades à l'hôpital régional de Jendouba.

Par décret n° 2006-885 du 25 mars 2006.

Monsieur Kamel Barka, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de la coopération bilatérale à l'unité de la coopération technique au ministère de la santé publique.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 23 mars 2006.

Sont nommées membres du conseil consultatif du centre de défense et d'intégration sociales de Mellassine pour une durée de 3 ans, les personnes dont les noms suivent :

- Madame Fatma Gharbi : représentante du ministère de l'intérieur et du développement local.

- Madame Teber Rimi : représentante du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

- Monsieur Sami El Hafyen : représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme.

- Madame Ines Guerfel : représentante du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

- Monsieur Mohamed Belgaied : représentant du ministère des affaires religieuses.

- Madame Amna Arifa : représentante du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes.

- Madame Aida Ismail : représentante du ministère de la santé publique.

- Monsieur Ezzeddine Laâbidi : représentant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

- Monsieur Ahmed El Echi : représentant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

- Monsieur Hassouna El Kouki : représentant du ministère de l'éducation et de la formation.

- Monsieur Nouredine Eljoua : représentant de l'organisation tunisienne de l'éducation et de la famille.

- Monsieur Baccar El Fehri : représentant de l'association tunisienne de défense sociale.

- Monsieur Abdelmajid Zahaf : représentant de l'association tunisienne de prévention de la toxicomanie.

- Monsieur Farhat Haddouk : représentant de l'union tunisienne de solidarité sociale.

- Madame Sana Dridi : représentante de l'association «jeunes médecins sans frontières ».

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Décret n° 2006-886 du 23 mars 2006, modifiant le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'éducation et de la formation et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003.

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-2244 du 21 septembre 2004,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 8 du décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998 susvisé et remplacées comme suit :

Article 8 (nouveau). - Les professeurs principaux hors classe et les professeurs principaux appartiennent à la sous catégorie «A1 ».

Les professeurs appartiennent à la sous catégorie «A2».

Le grade de professeur principal hors classe comprend vingt (20) échelons.

Les grades de professeur principal et de professeur comprennent vingt cinq (25) échelons.

La durée requise pour accéder à l'échelon suivant -à compter de la date de promulgation du présent décret- est de deux ans pour les professeurs principaux hors classe et d'une année et neuf mois pour les professeurs principaux et les professeurs.

Toutefois, et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux années lorsque l'agent atteint l'échelon fixé par le décret portant concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération définis à la grille des salaires.

Art. 2. - Les ministres de l'éducation et de la formation et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 mars 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-887 du 23 mars 2006, modifiant et complétant le décret n° 2000-306 du 31 janvier 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçants dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'éducation et de la formation et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçants dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements

d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 000 du 000,

Vu le décret n° 2000-306 du 31 janvier 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçants dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur et les niveaux de rémunération,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est ajouté au décret n° 2000-306 du 31 janvier 2000 susvisé, un article 3 (bis) comme suit :

Article 3 (bis). - Conformément aux dispositions de l'article 8 (nouveau) du décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998 susvisé, la cadence d'avancement des grades des professeurs principaux et des professeurs est modifiée lorsque l'agent atteint l'échelon indiqué au tableau ci-après :

Grade	Echelon correspondant au changement de la cadence	Niveau de rémunération correspondant
Professeur principal	8	8
Professeur	8	8

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 3 du décret n° 2000-306 du 31 janvier 2000 susvisé et remplacées comme suit :

Article 3 (nouveau). - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice cesse définitivement d'être servie au profit des professeurs principaux et des professeurs reclassés dans la grille des salaires lorsqu'ils atteignent l'échelon fixé au tableau ci-après :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Professeur principal	10	10
Professeur	12	12

Art. 3. - Les ministres de l'éducation et de la formation, des finances et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 mars 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-888 du 23 mars 2006, relatif aux services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation du code de commerce, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-61 du 20 juin 2000,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé,

Vu le décret n° 73 -516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 2001 -2872 du 13 décembre 2001, relatif à l'organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret a pour objet d'organiser les services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur et de fixer les conditions de son exercice.

TITRE PREMIER

La définition de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur et les conditions de son exercice

Art. 2. - L'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur, au sens du présent décret, signifie l'exercice de toute activité à titre professionnel ou de manière habituelle en vertu de laquelle s'effectue :

- l'envoi des étudiants à l'étranger en vue de les inscrire et les héberger dans des institutions universitaires,

- l'accueil des étudiants en vue de les inscrire et les héberger dans des institutions universitaires en Tunisie,

- l'intervention au profit des étudiants en Tunisie ou des étudiants envoyés à l'étranger pour les héberger exclusivement dans des foyers universitaires publics ou privés.

Art. 3. - Est considérée intermédiaire des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement

supérieur, toute personne physique ou morale exerçant les activités définies par l'article 2 du présent décret ou l'une d'elles.

Art. 4. - L'exercice des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article 2 du présent décret est soumis à :

- une autorisation préalable du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission créée à cet effet dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'autorisation est considérée personnelle, elle ne peut faire l'objet de bail, ni être, en aucun cas, cédée au profit des tiers.

- un cahier des charges relatif aux services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur approuvé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'exercice effectif de l'activité de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur n'est permis qu'après l'obtention de l'autorisation prévue à cet article.

La demande de l'autorisation doit être examinée dans un délai d'un mois à partir de la date du dépôt d'une demande jointe d'une copie du cahier des charges susvisé après sa signature, aux services du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Le silence de l'administration jusqu'à l'expiration du délai susvisé équivaut à un refus implicite.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut refuser l'octroi de l'autorisation susvisée par arrêté motivé après avis de ladite commission. L'arrêté de l'autorisation ou du refus est adressé au concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date de la réunion de la commission.

Art. 5. - Pour l'exercice de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'intermédiaire doit fixer un local et charger des mandataires pour assurer les procédures de l'inscription des étudiants et de leur hébergement.

Des registres mis à jour doivent être tenus pour mentionner les services fournis et la liste des étudiants bénéficiaires.

Ces registres doivent être numérotés, signés et paraphés par les services du ministère de l'enseignement supérieur. Ils sont considérés, à cet effet, comme preuve d'inscription aux études dans l'une des institutions universitaires ainsi qu'aux examens et à l'hébergement.

Art. 6. - Chaque personne physique ou représentant légal d'une personne morale désirant exercer les activités de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur doit :

1- être de nationalité tunisienne et ayant au minimum vingt (20) ans,

2- bénéficier de ses droits civils et politiques, et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation pour délit intentionnel ou crime,

3- être titulaire au minimum du diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur,

4- souscrire une caution bancaire couvrant son activité. Le montant de cette caution est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 7. - Toute personne physique ou morale exerçant l'activité de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur doit respecter la législation et la réglementation en vigueur et notamment celle relative à la concurrence et les prix, la protection du consommateur, le change et le commerce extérieur, la santé et la sécurité, l'aménagement du territoire et l'urbanisme.

Art. 8. - Avant un mois du début de chaque année universitaire, les services compétents du ministère chargé de l'enseignement supérieur rendent publique dans les journaux quotidiens en langue arabe et française, la liste des intermédiaires titulaires des autorisations en vigueur.

TITRE II

Les obligations des intermédiaires

Art. 9. - La prestation des services de l'intermédiation s'effectue en vertu d'un contrat conclu entre l'intermédiaire et l'étudiant bénéficiaire ou son représentant légal selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui sera annexé au cahier des charges prévu à l'article 4 du présent décret.

Art. 10. - Il est interdit à l'intermédiaire d'induire en erreur les étudiants ou leurs tuteurs concernant les renseignements qui leurs sont présentés à propos de la reconnaissance des diplômes étrangers et leur équivalence avec les diplômes tunisiens. Son auteur est sanctionné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

TITRE III

Le contrôle des intermédiaires et les sanctions

Art. 11. - L'activité de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur est soumise au contrôle administratif du ministère chargé de l'enseignement supérieur et des ministères compétents. Les services compétents relevant desdits ministères assurent, le cas échéant, des visites aux locaux des intermédiaires dans le domaine de l'enseignement supérieur et aux institutions universitaires concernées.

Art. 12. - En cas de non respect des dispositions du présent décret, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut décider, après avis de la commission mentionnée à l'article 4 du présent décret et après avoir entendu l'intermédiaire concerné, l'une des sanctions suivantes :

- 1- un préavis à l'intermédiaire concerné si les défaillances sont simples et remédiables, et l'octroi d'un délai d'un mois au maximum pour remédier aux lacunes,
- 2- un avertissement,
- 3- la suspension de l'activité pour une période déterminée,
- 4- le retrait de l'autorisation et la fermeture définitive, et ce, après coordination avec les autorités compétentes.

Les sanctions seront notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception. La troisième et la quatrième

sanction seront publiées à travers les moyens d'information disponibles dans un délai de trois (3) jours de la date de la notification de la sanction.

Dans tous les cas, l'intérêt des étudiants sera pris en considération et leurs droits aux poursuites judiciaires seront conservés, outre les sanctions prévues à la législation en vigueur et le droit des étudiants concernés de demander les dédommements légaux.

TITRE IV

Dispositions transitoires

Art. 13. - Tout intermédiaire dans le domaine de l'enseignement supérieur exerçant l'activité avant la publication du présent décret, doit régulariser sa situation dans un délai ne dépassant pas les six (6) mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Dans tous les cas, la conclusion des contrats, après la publication du présent décret est soumise obligatoirement aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article 4 dudit décret.

Art. 14. - Les ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat, des finances, de l'intérieur et du développement local et de la justice et des droits de l'Homme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 mars 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-889 du 27 mars 2006.

Monsieur Boubaker Eleuch, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Sfax, à compter du 13 janvier 2006.

Par décret n° 2006-890 du 27 mars 2006.

Monsieur Daoud Salah, technologue, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Tozeur, à compter du 9 janvier 2006.

Par décret n° 2006-891 du 27 mars 2006.

Monsieur Abderrahmen Chelbi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au foyer universitaires Mahmoud El Messaadi à Jendouba.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités accordés à un directeur d'administration centrale.